

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7054/2537

ป.อ. มาตรา 268

อัยการ ประจำศาล จังหวัด แม่ สะ เรียง

นาย เกษตร พันธ์ตะกุล

โจทก์

จำเลย

จำเลยรับราชการตำแหน่งปลัดอำเภอได้ทำการปลอมเอกสารราชการโดยการกรอกข้อความเท็จเพิ่มเติมลงในทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและฉบับอำเภอ หลังจากนั้นจำเลยได้มอบสำเนาทะเบียนบ้านดังกล่าวคืนให้แก่เจ้าของบ้านเก็บรักษาไว้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงการมอบทะเบียนบ้านฉบับเจ้าของบ้านให้แก่เจ้าของบ้านนั้น จำเลยยังมีได้อ้างและใช้เอกสารดังกล่าวแก่ผู้ใด จำเลยกระทำตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการที่จะต้องมอบทะเบียนบ้านฉบับเจ้าของบ้านให้แก่เจ้าบ้านเท่านั้น จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 161, 162, 157, 264, 265, 268, 91 และนับโทษจำเลยต่อ

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้ นับโทษต่อจริง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 161, 162, 157, 264, 265 ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งเป็นบทหนักจำคุกจำเลยมีกำหนด 5 ปี ข้อหาอื่นให้ยกส่วนที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อนั้น โดยที่ศาลยังมิได้มีคำพิพากษาในคดีเรื่องนั้น จึงนับโทษต่อให้ไม่ได้ คำขอส่วนนี้ให้ยกเสีย

โจทก์ จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ด้วยนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) ปลอมเอกสารราชการโดยกรอกข้อความเท็จเพิ่มเติมชื่อนายอำพล สร้อยอินทร์ ลงในทะเบียนบ้านเลขที่ 113 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามเอกสารหมาย จ.20 และ จ.21 ในอันดับที่ 21ฉบับเจ้าบ้านและฉบับอำเภอ จัดทำคำขอมีบัตร มีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน (ป.ป.2) ตามเอกสารหมาย จ.22 และ จ.23รวมทั้งเขียนข้อความลงในเอกสารแบบการให้เลขประจำตัวประชาชนแก่บุคคลประเภท 5 (ท.ร.98) แก่นายอำพล ตามเอกสารหมาย จ.18ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า จำเลยมีความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมหรือไม่ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่าหลังจากที่จำเลยได้เพิ่มเติมชื่อนายอำพลลงในทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านแล้ว จำเลยได้มอบสำเนาทะเบียนบ้านดังกล่าวคืนให้เจ้าของเก็บรักษาไว้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง เห็นว่าการมอบทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านให้แก่เจ้าบ้านนั้น จำเลยยังมิได้อ้าง

และใช้เอกสารดังกล่าวแก่ผู้ใด จำเลยกระทำตามระเบียบปฏิบัติทางราชการที่จะต้อง
มอบทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านให้แก่เจ้าบ้านเท่านั้น จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานใช้
เอกสารราชการปลอม ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265
จำคุกจำเลยมีกำหนด 4 ปี ข้อหาอื่นให้ยก นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ภาค 2

(ชลอ ทองแย้ม-ชลิต ประไพศาล-สุนพ กิริติยุดิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>